

Mohammad Saiful Nizam bin Mohammad Noor

Lwn

Syaryzad binti Khariul Anwar

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes Mal (Semakan) No. 2212-A0010-003-0015, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor Bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 30 Mac 2023/ 8 Ramadan 1444H]

Kes mal yang disemak 04200-028-0398-2019 - Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 – Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 (Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi)

Peguam Syarie

Pemohon : *Tn. Mohd Ridhwan bin Husin dari Tetuan Azmi Mawaddah Rizz & Associates.*

Responden: *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 22/12/2022 bagi mendapatkan suatu perintah seperti berikut:

1. Suatu semakan terhadap keputusan dan/ atau penghakiman yang dibuat oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Permohonan No.: 2211-H0201-441-0160 yang telah memerintahkan satu perintah *Ex-parte* terhadap Pemohon sehingga kes Fasakh diputuskan adalah tidak mengikut prosedur undang-undang apabila gagal memenuhi

peruntukan Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 dan mengeluarkan perintah yang tidak mengikut undang-undang;

2. Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor Yang Berbahagia ini menolak/ dan atau mengenepikan dan/atau membatalkan secara serta merta perintah bertarikh pada 30/11/2022 melalui Permohonan No.: 2211-H0201-441-0160 yang dibuat oleh Yang Berbahagia Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shaha Alam;
3. Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor memerintahkan Responden menanggung kos kepada Pemohon berjumlah RM30,000.00 atas kekhilafan dan kecuaiannya dalam menyediakan draf perintah mahkamah bagi mendapatkan perintah tersebut yang dibuat secara salah aturan dan undang-undang sebagaimana diperolehi;
4. Lain-lain relif atau perintah yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Pemohon memfailkan permohonan ini adalah untuk membuat semakan terhadap perintah *Ex-Parte* (Injunksi) yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 30/11/2022 melalui Kes Permohonan No. 2211-H0201-441-0160 sebagaimana berikut:

1. *Mahkamah meluluskan permohonan berdasarkan seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan seksyen 107 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan Mohammad Saiful Nizam bin Mohammad Noor (No. K/P: 791225-14-6099) (Responden) dihalang/ditegah*

daripada mengganggu/menceroboh Pemohon berdasarkan seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

- 3. Mahkamah memerintahkan Responden dihalang/ditegah daripada mengganggu/menceroboh Pemohon di alamat rumah beliau di No. 17, Jalan BU 1/1, Bandar Utama Damansara, 47800 Petaling Jaya, Selangor atau di mana-mana tempat Pemohon berada samada di rumah adik beradik, saudara mara, kawan-kawan beliau termasuk di tempat kerja beliau di Omrania, P.O. Box 2600 Riyadh, 11461, Saudi Arabia dan/atau di rumah sewa beliau di Riyadh.*
- 4. Mahkamah memerintahkan Responden dihalang/ditegah daripada mengganggu/menceroboh Pemohon di sebarang aplikasi sosial media, menghantar e-mel ke e-mel peribadi Pemohon atau e-mel milik syarikat beliau, menelefon, menghantar SMS kepada nombor telefon Pemohon atau keluarga beliau.*
- 5. Mahkamah memerintahkan Responden dihalang/ditegah daripada berada dalam 100 meter keberadaan Pemohon dan/atau menggunakan/menghantar sebarang pengantaraan untuk menghubungi Pemohon.*
- 6. Perintah tegahan ini berkuatkuasa sehingga kes Fasakh di Mahkamah Rendah Syariah Petaling selesai diputuskan.*
- 7. Perintah diserahkan dalam tempoh TUJUH (7) hari kepada Responden.*
- 8. Perintah ini terbatal jika terma 7 tidak dipatuhi.*

[5] Pemohon telah memplidkan sepuluh alasan dalam affidavit sebagaimana berikut:

1. Perintah tersebut gagal mengandungi terma bahawa pihak yang terjejas boleh mengenepikan perintah tersebut semasa pendengaran *Inter-Parte* (perenggan 9(1)(A) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016)
2. Perintah tersebut gagal mengandungi terma bahawa pihak pemohon bertanggungjawab membayar ganti rugi kepada Responden jika didapati kemudiannya perintah *Ex-Parte* tersebut tidak patut dikeluarkan (perenggan 9(1)(B) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016)
3. Perintah tersebut gagal mengandungi terma berkaitan tarikh *Inter-Parte* (Perenggan 9 (1) (C) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016) dan (Perenggan 10 (3) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016).
4. Perintah tersebut bertentangan dengan tempoh kuat kuasa perintah *Ex-Parte* yang sepatutnya tidak melebihi 30 hari (Perenggan 9 (1) (D) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016) dan (Perenggan 7 Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016).
5. Perintah tersebut gagal memerintahkan supaya pemohon memfailkan kes induk (Fasakh) dalam tempoh 14 hari dari Tarikh perintah *Ex-Parte* dikeluarkan (Perenggan 9 (1)(E) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016)
6. Perintah gagal diserahkan sendiri oleh Pemohon kepada Responden (Perenggan 10 (4) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016)

7. Perintah *Ex-Parte* tersebut tidak mengikut format Borang 1 (Perenggan 10 (2) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016)
8. Kegagalan Pemohon menyerahkan Sesalinan Notis Perakuan Segera menyebabkan Responden tidak mengetahui asas kesegeraan perintah *Ex-Parte* tersebut.
9. Perintah tersebut bersifat akademik dan tidak wajar dikeluarkan.
10. Perintah tersebut bersifat melangkaui negara dan Mahkamah Syariah Selangor tiada kuasa dan bidang kuasa mengarahkan tegahan kacau ganggu di negara Arab Saudi.

FAKTA KES

[6] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 7/8/2006. Perkahwinan antara Pemohon dengan Responden tidak dikurniakan sebarang cahayamata.

[7] Responden pada tarikh 30/11/2022 melalui Kes Permohonan No. 2211-H0201-441-0160 telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bagi mendapatkan perintah *Ex-Parte* (Injunksi) dan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah sebagaimana di perenggan [2] di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Perkara pertama yang perlu Kami pertimbangkan ialah sama ada permohonan ini melalui saluran yang tepat atau sebaliknya. Ini kerana permohonan semakan

terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen EPAIS 2003.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

***Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di
Mahkamah Rayuan Syariah***

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436h bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut:-

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*

2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*

3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah;*

- i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Ouran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
- ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
- iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara ikian dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
- iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semala-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidakjelas.*
- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*

4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isuisu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arakan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati*

Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] M 36 BHG.2.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”.

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[10] Telah banyak kes Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri yang memberikan garis panduan bagaimana sesuatu proses semakan itu boleh dilaksanakan antaranya dalam kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum

Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut memenuhi kehendak Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan persoalan telah berlakunya kecacatan dalam perintah *Ex-Parte* (Injunksi) yang didakwa telah tidak mematuhi Garis Panduan yang telah dikeluarkan melalui Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 (Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi).

[13] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No.: 2211-H0210-441-0160 khususnya terhadap perintah *Ex-Parte* (Injunksi) dan terma-terma perintah berkenaan serta membuat rujukan silang kepada Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 (Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi) yang dijadikan asas rujukan oleh pihak Pemohon dalam membangkitkan isu-isu semakan dalam kes ini.

[14] Hasil penelitian terhadap affidavit Pemohon, Perintah *Ex-Parte* (Injunksi) yang telah diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 30/11/2022 melalui Kes Permohonan No. 2211-H0201-441-0160 dan Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 (Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi), beberapa dapatan telah Kami perolehi sepertimana berikut:

1. Tempoh kuat kuasa Perintah *Ex-Parte* (Injunksi) yang dikeluarkan tersebut adalah sehingga kes Fasakh di Mahkamah Rendah Syariah Petaling selesai diputuskan, dan ketika perintah ini dikeluarkan, tuntutan Fasakh masih belum difailkan yang mana pihak Responden beraku janji

untuk memfailkan tuntutan Fasakh dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah dikeluarkan.

2. Perintah *Ex-Parte* (Injunksi) tersebut gagal memnuhi kehendak Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016, perenggan 9 (Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi) berkenaan "**Kandungan Perintah *Ex-Parte* Interim**" seperti berikut:

i. Bahawa mana-mana pihak yang terjejas boleh mengenepikan perintah tersebut semasa pendengaran *inter-Parte* – Perenggan 9 (1) (a) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016

ii. Bahawa pihak pemohon bertanggung membayar ganti rugi kepada Responden jika didapati kemudiannya perintah *Ex-Parte* tersebut tidak patut dikeluarkan - Perenggan 9 (1) (b) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016

iii. Tarikh pendengaran *Inter-Parte* hendaklah dinyatakan dalam perintah *Ex-Parte* interim itu - Perenggan 9 (1) (c) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016

iv. Tempoh kuat kuasa perintah *Ex-Parte* interim hendaklah dinyatakan dalam perintah itu yang tidak melebihi 30 hari - Perenggan 9 (1) (d) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016

v. Jika kes induk belum difailkan, pemohon hendaklah memfailkan kes induk berkaitan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah *Ex-Parte* dikeluarkan - Perenggan 9 (1) (e) Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016

3. Pemohon telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 14/12/2022 (hari ketiga belas selepas perintah dikeluarkan) bagi tujuan mengenepikan/membatalkan/ mengubahsuai perintah *Ex-Parte* (Injunksi) tersebut, namun pada 19/12/2022, Pemohon menyatakan bahawa Pendaftar mahkamah telah menghubungi peguam beliau dan memaklumkan bahawa pihak Pemohon perlu memfailkan Permohonan Mengenepikan Perintah.

[15] Berdasarkan dapatan di atas, Kami berpuashati bahawa telah berlaku kekhilafan yang dilakukan oleh YA Hakim Bicara seperti berikut:

- i. Penetapan tempoh kuat kuasa perintah *Ex-Parte* (Injunksi) sehingga kes Fasakh di Mahkamah Rendah Syariah Petaling diputuskan adalah bertentangan dengan Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016, perenggan 7 Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi yang menyatakan “*Perintah Ex-Parte Interim hendaklah hanya berkuatkuasa selama tempoh yang ditetapkan oleh Mahkamah yang **tidak melebihi 30 hari** dari tarikh perintah tersebut dikeluarkan melainkan jika ianya dibatal terlebih dahulu oleh mahkamah sebelum genap tempoh berkuatkuasa perintah itu*”.
- ii. Kegagalan mematuhi Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016, perenggan 9 (1) (a), (b), (c), (d) dan (e) (Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi) berkenaan “**Kandungan Perintah Ex-Parte Interim**”.
- iii. Kesilapan pihak Pendaftar dalam mengarahkan Pemohon untuk memfailkan permohonan mengenepikan perintah sedangkan perenggan 11 (1) Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi menyatakan bahawa “*Responden selepas menerima Notis Permohonan*

Ex-Parte, Afidavit Permohonan Ex-Parte dan Perintah Ex-Parte, boleh memfailkan Afidavit Jawapan bagi tujuan mengenepikan/ membatalkan/ mengubahsuai perintah Ex-Parte tersebut dalam tempoh 14 hari dari penerimaannya”.

[16] Berdasarkan tarikh perintah *Ex-Parte* (Injunksi) tersebut dikeluarkan iaitu pada 30/11/2022 sehingga kes ini mula disebut dihadapan Kami iaitu pada 2/2/2023, ternyata tempoh perintah tersebut telah pun melebihi tempoh 30 hari sebagaimana yang dikehendaki bagi tempoh kuat kuasa sesuatu perintah interim *Ex-Parte*, maka dengan itu perintah tersebut tidak lagi boleh dikuatkuasakan megikut kehendak undang-undang.

[17] Sehubungan dengan itu berdasarkan dapatan dan ulasan yang telah Kami nyatakan di atas, maka Kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam perintahnya sehingga boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak apabila membuat perintah tanpa merujuk kepada garis panduan yang telah ditetapkan dan atas kekhilafan tersebut mewajarkan kami untuk campur tangan dalam keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Perintah interim *Ex-Parte* (Injunksi) bertarikh 30/11/2022 dalam kes Permohonan No.: 2211-H0201-441-0160 adalah **DIBATALKAN**.
2. Kos ditanggung oleh masing-masing.

Penghakiman ini diberikan oleh:



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
2. YA DATO' HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor